

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นาย สม พร อุ๋นสิงห์ทา หรือ อุ๋นสิงห์หา

หรือ อุ๋นสิง หา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

การที่จะค้นหาเจตนาของจำเลยว่ารู้หรือไม่ว่าหนังสือรับรองความประพฤติทั้ง 20 ฉบับ เป็นเอกสารปลอม จำเป็นจะต้องอาศัยเหตุผลการฉ้อฉลและพิรุณแห่งการกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนาของจำเลย จำเลยเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างที่จำเลยทำงานอยู่ที่บริษัท พ. จำเลยมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ส่งหนังสือ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท สภาพหรือฐานะของจำเลยเป็นเพียงเด็กรับใช้หรือนักการภารโรง คงไม่มีโอกาสรู้ถึงนโยบายการบริหารงานของบริษัทและไม่รู้ว่าหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษทั้งฉบับเป็นเอกสารอันแท้จริงหรือเป็นเอกสารปลอม ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การยืนยันมาโดยตลอดว่า น. เจ้าหน้าที่บริษัท พ. เป็นผู้วานให้จำเลยนำหนังสือรับรองความประพฤติไปให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยรับรอง โดยจำเลยไม่ทราบว่าเป็นเอกสารปลอม ยิ่งกว่านั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นบริษัท พ. ได้พบใบรับรองความประพฤติปลอมอีก 18 ฉบับในตู้เก็บเอกสารของ น. ซึ่งหลบหนีไปแล้ว พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตามป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง แต่

หนังสือรับรองความประพฤติปลอมเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด สมควรให้
รับ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตรากระทรวงการต่างประเทศ และร่วมกับพวกทำปลอมหนังสือรับรองความประพฤติอันเป็นเอกสารราชการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจ และร่วมกันปลอมเอกสารราชการอื่น แล้วนำหนังสือรับรองความประพฤติปลอมไปใช้อ้างในการกระทำความผิด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 264, 268 รับหนังสือรับรองความประพฤติทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 252 ประกอบมาตรา 251 และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265 การใช้เอกสารแต่ละฉบับเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252 จำคุกกระหนงละ 1 ปี 20 กระหนง รวมจำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จะค้นหาเจตนาของจำเลยว่ารู้หรือไม่ว่าหนังสือรับรองความประพฤติทั้ง 20 ฉบับ เป็นเอกสารปลอม จำเป็นจะต้องอาศัยเหตุผลกรณีแวดล้อมและพิรุธแห่งการกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนาของจำเลย ในข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมายเลข 88 โดยโจทก์มิได้โต้เถียงเป็นอย่างอื่นว่า จำเลยเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อปี 2525 จำเลยทำงานอยู่ที่บริษัท พี.พี.พี.คอนสตรัคชั่นจำกัด มีหน้าที่ส่งหนังสือได้รับเงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท ทำงานอยู่ 3 ปีเกิดเรื่องขัดแย้งกับพนักงานของบริษัท จึงลาออกมาช่วยเพื่อขายของแต่ยังไม่มียานประจำ เห็นว่าในระหว่างที่จำเลยทำงานอยู่ที่บริษัทพี.พี.พี. คอนสตรัคชั่น จำกัด นั้น จำเลยมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ส่งหนังสือได้รับเงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท สภาพหรือฐานะของจำเลยเท่ากับเป็นเด็กรับใช้หรือนักการภารโรงเท่านั้น เชื่อว่าจำเลยคงจะไม่มีโอกาสรู้ถึงนโยบายการบริหารงานของบริษัทและคงจะไม่รู้ว่าหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษทั้งฉบับเป็นเอกสารอันแท้จริงหรือเป็นเอกสารปลอม ซึ่งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การยืนยันมาโดยตลอดว่านางสมบุรณ์เจ้าหน้าที่ของบริษัท พี.พี.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้วานให้จำเลยนำหนังสือรับรองความประพฤติเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.20 ไปให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยรับรอง โดยจำเลยไม่ทราบว่าหนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารปลอมตามบันทึกการจับกุมและคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.21 และ จ.88 ตามลำดับยิ่งกว่านั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นบริษัท พี.พี.พี.คอนสตรัคชั่นจำกัด ก็พบใบรับรองความประพฤติปลอมอีก 18 ฉบับ เอกสารหมายเลข จ.22 ถึง จ.39 ในตู้เก็บเอกสารของนางสมบุรณ์ซึ่งหลบหนีไปแล้ว ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวประกอบกัน ศาลฎีกาจึงเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟัง

ไม่ขึ้น แต่หนังสือรับรองความประพฤติปลอมเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด
จึงเห็นสมควรให้ริบ

พิพากษายืน แต่ให้รับหนังสือรับรองความประพฤติปลอมของกลาง".

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ให้บริบททรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด คือหนังสือรับรองความประพฤติทั้ง 20 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยได้นำไปใช้ กล่าวคือนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยรับรอง โดยจำเลยไม่รู้ว่าเป็นเอกสารราชการปลอม ซึ่งต้องพิพากษายกฟ้องปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป ประเด็นปัญหามีว่าหนังสือรับรองความประพฤติทั้ง 20 ฉบับ ศาลจะมีอำนาจสั่งริบได้หรือไม่ และโจทก์มีคำขอให้ริบมาตั้งแต่ชั้นฟ้องคดีแล้ว หลักการริบทรัพย์สินทั่วไป มีบัญญัติไว้ในมาตรา 32, 33 และ 34 ซึ่งมีมาตรการหนักเบาหรือเด็ดขาดแตกต่างกัน ตามมาตรา 32 เป็นการบังคับไว้โดยเด็ดขาดเลยว่าต้องริบไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม เช่น ริบเฮโรอีนเป็นเถื่อน ส่วนกรณีตามมาตรา 34 บังคับให้ริบทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบาง

กรณีเช่นทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นรางวัลในการที่บุคคลกระทำความผิด ซึ่งก็วางมาตรการ บังคับว่าให้ริบเช่นกัน แต่ไม่เด็ดขาดเท่ากับกรณีตามมาตรา 32 แต่ตามมาตรา 33 นั้น ให้ดุลพินิจแก่ศาลว่าสมควรจะริบหรือไม่เพียงใด หมายความว่า ศาลอาจไม่ริบ ก็ได้ เช่น ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำความผิด เช่น ใช้กรรไกรตัด ผ้าแทงทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ดังนี้ ศาลจะไม่ริบก็ได้ กรณีตามปัญหา ศาล ฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือรับรองความประพฤติเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึง เห็นสมควรให้ริบ เห็นว่าลักษณะของทรัพย์สินดังกล่าวจึงปรับเข้ากรณี ตามมาตรา 33(1)ซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจจะริบหรือไม่ก็ได้ และจากคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อ หมายเหตุนี้ได้ให้หลักด้วยว่า แม้ในคดีที่ศาลยกฟ้องโดยฟังว่าผู้นั้นมีได้กระทำผิด แต่ ศาลก็ยังมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สิน กรณีตามมาตรา 33 ได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) แล้วศาลย่อมไม่มีอำนาจริบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2536. พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา.